

Dosar nr. 22206/233/2025

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA GALAȚI
SECȚIE CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 8637

ÎNCHEIERE

Sedința publică din data de 07 iulie 2026

PREȘEDINTE Oana-Ionela ȘTIOP- DIACONU

GREFIER Carmen MANOLACHE

Pentru astăzi a fost amânată soluționarea cererii de efectuare a unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică, formulată de intimat MERCAN VASILE, în cauza având ca obiect „Tutelă specială”.

Cuvântul pe cerere a fost acordat în sedința din data de 21.05.2026, fiind consemnat în încheierea de ședință de la acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea cauzei, în conformitate cu art. 396 alin. (1) CPC, până la data de 07.07.2026.

INSTANȚA

Deliberând asupra solicitării de efectuare a unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică:

La termenul de judecată din data de 21.05.2025, reprezentantul convențional al intimatului Mercan Vasile a solicitat, în temeiul art. 338 Cod proc. civ., efectuarea unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică, susținând, în esență că, se impune efectuarea altor rapoarte de alți specialiști, aleși de către instanță, în mod aleatoriu, deoarece intimatul are anumite vulnerabilități și evaluările au fost efectuate de către specialiști aleși exclusiv de către petentă, aceeași petentă care insistă în instituirea tutelei speciale asupra unei persoane perfect autonome, independente, care se gospodărește singură, care accesează credite și pe care le rambursează la termen, care citește cărți și care sesizează autoritățile atunci când este nedreptățită.

A mai arătat intimatul că aceste evaluări s-au făcut superficial, nu i s-au adresat suficiente întrebări pentru a fi cunoscută persoana intimatului în profunzime și au fost întocmite într-un mod subiectiv și părtinitor, câtă vreme specialiștii au fost aleși de petentă și sunt în plină contradicție cu situația reală a intimatului. Este adevărat că intimatul are niște diagnostice psihiatrice ireversibile, dar acestea nu i-au abolit în niciun fel capacitatea de a se autoîngriji, dat fiind și raportul de anchetă socială care dovedește că intimatul locuiește singur într-un imobil foarte bine îngrijit.

Reprezentantul petentei a solicitat respingerea acestei solicitări, ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea cererii formulate de intimat.

Analizând cererea de efectuare a unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică:

Prin cererea de chemare în judecată, petenta Direcția de Asistență Socială a Mun. Galați a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Mercan Vasile, instituirea măsurii tutelei speciale asupra intimatului și numirea unui tutore pentru acesta.

Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.

Având în vedere obiectului dosarului, constatând incidența art. 938 C. proc. civ., care reglementează măsurile prealabile în această materie, respectiv, „(1) După primirea cererii, președintele instanței va dispune să se comunice celui cu privire la care se solicită instituirea măsurii de ocrotire copii de pe cerere și de pe înscrisurile anexate. Aceeași comunicare se va face și procurorului, atunci când cererea nu a fost introdusă de acesta. (2) În tot cursul procesului, dacă persoana a cărei ocrotire se cere nu și-a ales un avocat, instanța ia măsuri pentru desemnarea unuia din oficiu. (3) Procurorul va face cercetările necesare, va dispune efectuarea unei evaluări medicale și a uneia psihologice, stabilind și termenul în care acestea trebuie realizate. Dacă cel cu privire la care a fost solicitată instituirea măsurii de ocrotire este internat într-o instituție sanitară, va dispune întocmirea unui referat și de către aceasta. Cu ocazia efectuării evaluării medicale și, după caz, a întocmirii referatului, poate fi solicitat și punctul de vedere al medicului curant al persoanei a cărei ocrotire se cere. De asemenea, procurorul va dispune întocmirea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară. (4) Evaluarea medicală și cea psihologică se efectuează după exprimarea, în fața persoanei care face evaluarea, a consimțământului persoanei a cărei ocrotire se cere, dacă starea sa de sănătate o permite. (5) În cazul în care persoana a cărei ocrotire se cere refuză evaluarea stării sale ori nu se prezintă în vederea efectuării acesteia, instanța dispune aducerea sa cu mandat. (6) Raportul de evaluare medicală și cel de evaluare psihologică a persoanei a cărei ocrotire se solicită cuprind, după caz, referiri la natura și gradul de severitate al afecțiunii psihice și la evoluția previzibilă a acesteia, la amploarea nevoilor sale și la celelalte circumstanțe în care se găsește, precum și mențiuni privind necesitatea și oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire. (7) Dacă este cazul, președintele dispune și numirea unui curator în condițiile prevăzute de Codul civil.”, în procedura prealabilă, instanța a emis adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați la data de 27.11.2025 prin care a dispus efectuarea prealabilă a evaluării medicale și a celei psihologice cu privire la intimat.

În prezenta cauza, instanța a dispus efectuarea unui Raport de evaluare medicală și psihologică în baza Ordinului 3423/2022. Astfel, reglementarea legală aplicabilă în cauza, în conformitate cu care a fost dispusă efectuarea unui raport de evaluare medicală și psihologică este Ordinul 3423/2022.

La data de 16.01.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați a depus la dosar Referatul prim-procurorului adjunct, însoțit de: Raportul de evaluare psihologică clinică nr. 209/19.12.2025 întocmit de Cabinet individual de psihologie Elena Gabriela Vâlcu și Raport de evaluare medicală și psihologică întocmit de Spitalul Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din 09.01.2026.

Potrivit art. 338 alin. 1 Cod proc. civ.: „Pentru motive temeinice, instanța poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de către alt expert”. Efectuarea unei noi expertize (contraexpertiza sau expertiza contrară) va trebui cerută, motivat, de către partea care este nemulțumită de expertiza efectuată ori poate fi ordonată din oficiu de către instanță. Nemulțumirile nu trebuie să aibă caracter formal, adică să privească vicii de procedură referitoare la expertiză, care vor fi rezolvate după regulile aplicabile nulităților actelor de procedură, ci trebuie să vizeze chiar conținutul și calitatea actului care constată efectuarea probei, respectiv raportul de expertiză.

Instanța poate dispune efectuarea unei noi expertize medico-legale atunci când concluziile expertizei medico-legale sunt neclare sau contradictorii ori când între conținutul și concluziile raportului de expertiză există contradicții, iar aceste deficiențe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.

Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.

Instanța reține că motivele invocate de intimat nu critică, în esență, concluziile din Raportul de evaluare medicală și psihologică și din Raportul de evaluare psihologică clinică ci reprezintă nemulțumiri cu privire la specialiștii care au efectuat expertizele, critici cu privire la care instanța apreciază că există alte remedii legale, pe care intimatul a ales să nu le utilizeze.

Pentru aceste motive, instanța va respinge, ca neîntemeiată, solicitarea formulată de intimatul Mercan Vasile de efectuare a unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:**

Respinge cererea formulată de **intimatul Mercan Vasile** de efectuare a unui nou Raport de evaluare psihologică clinică și a unui nou Raport de evaluare medicală și psihologică, ca neîntemeiată.

Cu cale de atac odată cu fondul.

Pronunțată astăzi, 07.07.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE,
Jud. Oana-Ionela ȘTIOP- DIACONU

GREFIER,
Carmen MANOLACHE

Vă atragem atenția că datele menționate în prezentul document se înscriu în cele prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European, fapt ce conferă obligativitatea protejării, conservării și folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege.